

**INSTRUMENTO PARTICULAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL
CONDICIONADO À COMPRA DE FRAÇÕES IDEAIS E OUTRAS AVENÇAS**

LOCADORA: ALINE DA SILVA FERREIRA, brasileira, empresária, divorciada, portadora do documento de identidade RG nº 43.282.524-1, inscrita no CPF sob o nº 362.182.688-29, com endereço na Rua Engenheiro Artur Antunes Maciel, nº 251, Cidade Domitila, São Paulo, SP, cep: 04.387-300, com endereço eletrônico alinedaluta@gmail.com, adiante denominada **“LOCADORA”**, e quando em conjunto **“Partes”**.

LOCATÁRIA: DIANA AGUILAR DO NASCIMENTO, brasileira, psicóloga, solteira, portadora de identidade RG nº 35.059.985-8, inscrita no CPF sob o nº 464.256.378-46, com endereço na Av Gomes Freire, nº 602, Centro, Rio de Janeiro, RJ, cep: 20.231-030, com endereço eletrônico dianaaguilarphilo.da@gmail.com, adiante denominada **“LOCATÁRIA”**, e quando em conjunto **“Partes”**.

INTERVENIENTE: FIRMEZA TOKEN LTDA. (ME), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.813.222/0001-52, com endereço na Rua Engenheiro Arthur Antunes Maciel, nº 251, Cidade Domitila, CEP: 04.387-300, neste ato representada por Aline da Silva Ferreira, com endereço eletrônico contato@firmezatoken.com.br, adiante denominada unicamente **“INTERVENIENTE”**.

PREÂMBULO

Considerando que a **INTERVENIENTE** é uma startup em fase inicial (“early stage”), cuja processo de negócio consiste em inserir no mercado um serviço, baseado em tecnologia blockchain, com proposta disruptiva de investimento ao mesmo tempo em que democratiza o acesso à casa própria, em especial, para integrantes das classes C e D;

Considerando que a startup está captando investimentos para validar o seu modelo de negócio que demanda tokenização, compra, venda e locação de imóveis;

Considerando que a concepção do negócio da startup consiste em viabilizar a compra do imóvel de forma facilitada, bem como inserir no mercado uma nova alternativa de investimento financeiro, através da aquisição de tempos em tempos de fração ideal do imóvel locado;

Considerando que a intenção das Partes é a locação condicionada à posterior e futura aquisição da propriedade do imóvel locado pela **LOCADORA**, através da aquisição de suas frações ideais, até que venha a ser proprietária da totalidade das frações ideais do imóvel, nos termos estipulado no presente contrato;

Considerando que as Partes discutiram pormenorizadamente as cláusulas, termos e condições do presente Contrato e que todas as dúvidas foram totalmente dirimidas, com fundamento na transparência e boa-fé contratual.

As Partes têm entre si, de maneira justa e acordada, o presente **Instrumento Particular Locação de Imóvel Residencial Condicionado à Compra de Frações Ideais e Outras Avenças**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

1. OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a locação do imóvel de propriedade da LOCADORA, situado na Rua Esmeraldino Bandeira, número 91, apartamento 202, no Condomínio do Edifício Esmeralda, bairro Riachuelo, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.961-080. O imóvel possui área total de 66m², composta por três quartos, dois banheiros, sala de estar, cozinha e área de serviço. Fica estabelecido o valor de venda do imóvel em R\$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme as condições descritas neste contrato para eventual transação de compra e venda.

2. PRAZO

2.1. A presente locação terá o lapso temporal de validade de 160 (cento e sessenta meses) meses, iniciando em 14/11/2024 e terminando em 13/03/2038, data em que o presente instrumento contratual estará

terminado pelo decurso de tempo, podendo ser renovado, desde que previamente ajustado entre as Partes, por escrito.

2.2. Caso haja interesse e possibilidade contratual de seguir com a renovação, a **LOCATÁRIA** terá que avisar previamente, por escrito, com antecedência mínima de 6 (seis) meses da data do encerramento do contrato pelo decurso de tempo.

3.____ALUGUEL, CONDOMÍNIO, ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESPESAS

3.1. A **LOCATÁRIA** pagará, a título de aluguel, o valor de R\$800,00 (oitocentos reais) que deverá ser efetuado unicamente à **INTERVENIENTE**, devendo fazê-lo até o dia 20 de cada mês, sob pena de multa, correções e despesas previstas no presente instrumento.

3.2. Todas as despesas ordinárias do imóvel, ligadas à conservação do mesmo, tais como, água, luz, gás, telefone, condomínio e outras despesas condominiais que estejam relacionadas ao imóvel, ficarão sob a responsabilidade da **LOCATÁRIA**. As despesas extraordinárias, bem como os impostos (IPTU), taxas e contribuições, serão pagas pelos detentores dos tokens que representam a propriedade digital deste imóvel em questão, proporcionalmente de acordo com suas frações. Em situações de conservação, desgaste por uso e outros custos relativos à utilização do imóvel, a **LOCATÁRIA** deverá se responsabilizar completamente pelos valores necessários ao reparo.

3.3. O valor do aluguel será reajustado anualmente, tendo como base os índices previstos e acumulados no período anual do IPCA, em caso de falta deste índice o reajuste do aluguel será feito pelo índice que vier a substituí-lo e, na sua ausência, o que melhor refletir a inflação do período.

3.4. Na hipótese de atraso no pagamento do aluguel incidirá o pagamento de multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do aluguel estipulado neste contrato, além de juros de 0,03% ao dia com cobrança máxima de 1% ao mês conforme a lei do inquilinato.

3.5. A presente locação será intermediada e administrada pela INTERVENIENTE que, neste ato, é nomeada procuradora da LOCADORA para todos os fins de Direito.

4. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL.

4.1. A presente LOCAÇÃO destina-se restritivamente ao uso do imóvel para fins residenciais da **LOCATÁRIA** e sua família, restando proibido a **LOCATÁRIA** sublocá-lo, cedê-lo ou usá-lo de forma diferente do previsto, salvo com autorização expressa, por escrito, da **LOCADORA**.

4.2. O imóvel objeto deste contrato será entregue nas condições descritas no Auto de Vistoria, ficando desde já acordado que, na hipótese de

devolução, o imóvel será devolvido nas mesmas condições constantes do Auto de Vistoria, no ato da entrega das chaves.

4.3. Caso o imóvel seja utilizado de forma diversa da locação residencial, restará facultado à **LOCADORA** rescindir o presente contrato de plano, sem gerar direito a indenização ou qualquer ônus por parte desta última, sem prejuízo da obrigação da **LOCATÁRIA** de efetuar o pagamento das multas e despesas previstas no presente instrumento.

4.4. Qualquer benfeitoria ou construção que seja destinada ao imóvel objeto deste deverá, de imediato, ser submetida à prévia autorização da **LOCADORA**.

4.5. Vindo a ser feita benfeitoria, fica facultado à **LOCADORA** aceitá-la ou não, restando a **LOCATÁRIA**, em caso da **LOCADORA** não aceitá-la, restituir o imóvel ao estado original. As benfeitorias, consertos ou reparos farão parte integrante do imóvel, não assistindo à **LOCATÁRIA** o direito de retenção ou indenização, em hipótese alguma.

5. **LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO**

5.1. Caso o presente contrato, por qualquer motivo, ultrapasse o prazo de vigência inicialmente previsto tornando-se contrato por tempo indeterminado, poderão as Partes, **LOCADORA** e **LOCATÁRIA** rescindi-lo a qualquer tempo, desde que ocorra notificação por escrito da parte que optar

pela rescisão. Neste caso, a desocupação do imóvel deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação.

6. COMPRA DE FRAÇÕES IDEAIS REGISTRADAS EM BLOCKCHAIN

6.1. Durante a vigência do contrato de locação, a **LOCATÁRIA** compromete-se a adquirir frações ideais da propriedade do imóvel, operação que será representada por intermédio da “tokenização” do direito à propriedade, que é o processo de representação digital criptografada da operação realizada e que será registrado em “blockchain”.

6.2. A operação de aquisição de frações ideais gerará o direito à propriedade da **LOCATÁRIA**, que neste momento, será materializado através dos “tokens” que serão gerados e representarão as frações imobiliárias equivalentes ao valor aportado em reais. Cada token terá o valor atrelado a moeda fiduciária Real, ou seja, 1 token será igual a 1 real.

6.3. Cada token terá valor unitário igual ao valor unitário da moeda corrente do Brasil, o Real.

6.4. Para garantir a segurança e transparência na transação de tokens imobiliários vinculados ao imóvel objeto deste contrato, ficam identificados os endereços blockchain das partes envolvidas e o contrato inteligente da plataforma Firmeza Token, responsável pela gestão do processo de tokenização e transferência de propriedade.

Endereço da Wallet do Comprador:

0x9aBDda5b635Ea7Fa1Cd243a028950b6299290893

Endereço da Wallet do Vendedor:

0x656dF8De39bEFD55719FF6426d6e50b113FA8D51

Contrato Inteligente (Smart Contract) da Firmeza Token:

0xA2a0935Ee8016D4D37816d7a627F49ad44e70915

Finalidade do Contrato Inteligente: Este contrato inteligente gerencia as transações de tokens, assegura a correta alocação de frações de propriedade e registra de forma transparente a progressão de aquisição das frações pelo Comprador, de acordo com os pagamentos realizados.

6.5. O token será gerenciado pela **INTERVENIENTE** em ambiente digital seguro, com o objetivo de dar transparência e controle nas transações, a tecnologia utilizada será a "blockchain". Será depositado mensalmente o valor de tokens correspondentes aos valores comprados em reais na carteira digital aberta pela **LOCATÁRIA** e que será vinculado ao presente contrato, assim como será a forma de acesso à plataforma da **INTERVENIENTE**. Outros dados como comprovantes de pagamentos, documentos de identificação, matrícula do imóvel e outros pertinentes à transação ficarão armazenados off-chain na plataforma, inclusive o presente contrato.

6.6. Dos prazos de transferência dos tokens, a **LOCATÁRIA-ADQUIRENTE** se compromete a enviar à **INTERVENIENTE** o comprovante bancária da transferência em reais da quantidade de tokens comprados, após o recebimento deste comprovante a **INTERVENIENTE** tem até 3 dias úteis para notificar o proprietário dos tokens, que por sua vez terá até 3 dias úteis após a notificação para concluir a transferência dos tokens para a carteira digital da **LOCATÁRIA-ADQUIRENTE**.

6.7. A relação jurídica entre a **LOCATÁRIA** e **LOCADORA** estará garantida para todos os efeitos legais por este contrato, sendo assegurados todos os direitos decorrentes da aquisição das frações ideais.

6.8. Na hipótese de aquisição total do imóvel, fica assegurado o direito da **LOCATÁRIA** à propriedade do imóvel objeto deste contrato.

6.9. A **LOCADORA** compromete-se, no caso de aquisição da totalidade do imóvel, por meio da aquisição fracionada, a realizar a transferência do imóvel registrando em matrícula para o nome da **LOCATÁRIA - ADQUIRENTE**, realizando a transferência da propriedade em favor da **LOCATÁRIA**, através de escritura pública e perante o Cartório de Registro de Imóveis.

6.9.1. As despesas perante o cartório, bem como os tributos incidentes na operação correrão por conta da **LOCATÁRIA**.

6.10. Na hipótese de aquisição parcial das frações ideais, não será possível o reconhecimento de propriedade parcial, condomínio ou multipropriedade em relação ao imóvel locado.

6.11. A aquisição de frações ideais não dará, em hipótese alguma, o direito da LOCATÁRIA pleitear o abatimento, redução ou revisão do valor do aluguel.

6.11.1. Na hipótese de rescisão do contrato de locação pela **LOCATÁRIA**, por qualquer motivo, a **LOCATÁRIA** manterá as suas frações ideais, eventualmente adquiridas, sendo a **INTERVENIENTE** responsável pela negociação de venda do imóvel, com a receita da venda todos os detentores

dos tokens serão recomprados de acordo com o percentual em posse de cada parte, se houverem despesas neste processo elas serão deduzidas do valor a ser recebido pela LOCATÁRIA - ADQUIRENTE, sendo assim os valores pagos em troca dos tokens será a receita líquida da venda do imóvel, despesas referentes ao estado do imóvel serão deduzidas das frações adquiridas pela LOCATÁRIA - ADQUIRENTE. Cabe a LOCADORA administrar a venda do imóvel e seus reparos quando necessário, assim como será sua responsabilidade prestar contas e repassar os valores.

7. DIREITO DE PREFERÊNCIA E VIGÊNCIA

7.1. Caso a **LOCADORA** manifeste vontade de vender o imóvel objeto do presente contrato, deverá propor por escrito à LOCATÁRIA a opção de compra. A **LOCATÁRIA**, por sua vez, deverá responder em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Notificação enviada para tal finalidade.

7.2. A **LOCADORA** fica obrigada, no caso de venda do imóvel locado, a determinar dia e hora da semana, em horário comercial, para que os interessados na sua compra possam visitá-lo para efeito de negociação, desde que solicitado, por escrito, com 03 (três) dias de antecedência.

7.3. A **LOCADORA** compromete-se, por si e por seus sucessores, a cumprir o presente contrato, em todas as cláusulas e condições, comprometendo-se, também, no caso de venda ou de qualquer outra forma de alienação do imóvel locado, a fazer constar do instrumento de alienação a obrigatoriedade do adquirente em respeitar a vigência da locação.

7.4. A **LOCADORA** autoriza, desde já, a **LOCATÁRIA** a providenciar o registro deste contrato no respectivo cartório de Registro Geral de Imóvel, comprometendo-se, ainda, a fornecer qualquer documento necessário para tanto, nos termos do artigo 8º, da Lei nº 8.245/1991.

7 . RESCISÃO POR QUALQUER DAS PARTES.

7.1. Este contrato rescindir-se-á de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a)** incêndio total;
- b)** desapropriação;
- c)** descumprimento de qualquer cláusula do contrato, por qualquer das partes, configurando inadimplência.

7.2. Nas hipóteses de destruição total ou de desapropriação serão percebidos diretamente pela **LOCADORA** os valores do seguro contra incêndio, ou da indenização paga, respectivamente, pela empresa seguradora ou pelo poder expropriante. Os valores deverão ser empregadores com prioridade para reparar os danos causados ao imóvel, em hipótese de perda total da propriedade, não podendo mais ser utilizado como residência permanentemente ou comercializado, os valores pagos pelo seguro, deverão ser distribuídos de acordo com o percentual de tokens representando a propriedade do imóvel que cada parte tiver em carteira digital na plataforma da **INTERVENIENTE**.

7.3. No caso de desapropriação total do imóvel locado, ficam **LOCADORA** e **LOCATÁRIA** desobrigadas de todas as cláusulas e condições deste contrato. Na eventualidade da desapropriação ser apenas parcial, ficará a cargo da **LOCATÁRIA** a decisão de rescindir ou não o contrato, ressalvado, em ambas as hipóteses, o direito da **LOCATÁRIA** de defesa de seus interesses junto ao poder expropriante.

PARÁGRAFO OITAVO: Fica ressalvado o direito de rescisão deste contrato por parte da **LOCATÁRIA**, na hipótese prevista no parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 8.245/91, ressalvando, todavia, que a **LOCATÁRIA** ficará obrigada a pagar a multa estipulada na cláusula 12ª, proporcionalmente ao tempo decorrido de locação, conforme disposto no artigo 4º da Lei 8245/91 e artigo 413 do Código Civil Brasileiro.

9. VISTORIAS ESPORÁDICAS

9.1. A **LOCATÁRIA** permitirá a **LOCADORA** realizar vistorias no imóvel em dia e hora a serem combinados, a fim de que seja verificado o estado do imóvel, o funcionamento de todas as instalações e acessórios.

9.2. Sendo constatado algum vício que possa afetar a estrutura física do imóvel, ficará compelida a **LOCATÁRIA** a realizar o conserto, no prazo de 30 (trinta) dias.

9.3. Não ocorrendo o conserto, na forma acima prevista, a **LOCADORA** poderá rescindir o contrato, por estar configurada a inadimplência.

10. COMUNICAÇÃO

10.1. Toda e qualquer comunicação entre as Partes referentes aos direitos e obrigações previstos neste Contrato deverá ocorrer de forma escrita, através do endereço eletrônico constante da qualificação das Partes.

10.2. As Notificações serão consideradas recebidas na data em que for acusado o recebimento ou na data aposta no comprovante de recebimento ou protocolo, ainda que o tenham sido por pessoa diversa do destinatário, mas desde que tenham sido remetidas para o correspondente endereço de e-mail constante do presente instrumento.

10.3. As Partes se obrigam a prontamente comunicar às demais sobre qualquer mudança de endereço de correspondência. Caso tal obrigação não seja cumprida, futuras Notificações que forem eventualmente devolvidas em razão de mudança de endereço serão consideradas efetivamente recebidas pela respectiva Parte na data da confirmação de entrega.

11. SEGURO CONTRA INCÊNDIO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

11.1. A **LOCATÁRIA** fica desde já obrigada a fazer seguro contra incêndio, do imóvel locado, em seguradora idônea, que deverá ser submetido à prévia aprovação da **LOCADORA**.

11.2. Qualquer acidente que porventura venha a ocorrer no imóvel por culpa ou dolo da **LOCATÁRIA**, a mesma ficará obrigada a pagar, todas as despesas por danos causados ao imóvel, devendo restituí-lo no estado em que o encontrou quando do recebimento das chaves.

12. MULTA (CLÁUSULA PENAL)

12.1. As partes estipulam o pagamento da multa no valor de 03 (três) alugueis vigentes à época da ocorrência do fato, a ser aplicada àquele que venha a infringir quaisquer das cláusulas contidas neste contrato.

12.1. Se a **LOCATÁRIA** deixar o imóvel antes de findo o prazo contratual, ficará obrigada a pagar a multa avençada nesta cláusula, proporcionalmente ao tempo decorrido de locação, conforme disposto no artigo 4º da Lei nº 8.245/91 e artigo 413 do Código Civil Brasileiro.

13. GARANTIA DA LOCAÇÃO

13.1. Não haverá garantia. Os tokens poderão ser revertidos na hipótese da inadimplência, sendo que a quantidade de tokens reavidos deverá ser diretamente proporcional à quantidade em reais do valor da dívida considerando os encargos devidos pelo atraso do aluguel, até a data da quitação.

13.2. O prazo para regularização da dívida sem que os tokens sejam revertidos será de 60 dias. A **INTERVENIENTE** se compromete em notificar a **LOCATÁRIA** a partir do 10 dia de atraso no pagamento.

13.3. A partir de 90 dias de inadimplência a **LOCADORA** poderá dar entrada no processo de desocupação.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Nenhuma alteração deste Contrato será considerada válida, exceto se acordada expressamente por meio de aditivo contratual escrito e assinado pelas Partes.

14.2. A eventual tolerância quanto a qualquer violação dos termos e condições deste Contrato será considerada mera liberalidade e não será interpretada como novação, precedente invocável, renúncia a direitos, alteração tácita de seus termos, direito adquirido da outra Parte ou alteração contratual.

14.3. As Partes firmam este Contrato, obrigando seus sucessores a qualquer título, e substituindo quaisquer outros entendimentos anteriores, orais ou por escrito, com relação a seu objeto, termos e condições.

14.4. As signatárias do presente contrato declaram, sob as penas previstas na legislação cível e criminal, que têm poderes para representar legalmente as Partes contratantes e que seus dados pessoais são verdadeiros.

14.5. Todas as comunicações, dirigidas a qualquer das Partes, exigidas ou não nos termos deste Contrato, ou decorrentes do mesmo, serão realizadas por correio eletrônico (e-mail), sendo consideradas entregues na data de confirmação da entrega do e-mail por seu servidor de envio ou pelo destinatário.

14.6. Eventuais alterações de endereço, físico e eletrônico, deverão ser comunicadas imediatamente às outras Partes e enquanto não efetuada a aludida comunicação, serão consideradas válidas e regulares todas as notificações feitas na forma prevista no presente contrato.

14.7. O presente contrato será assinado de forma eletrônica e/ou digital, na forma do §2º, artigo 10, da Medida Provisória nº 2.200-02/01, declarando as Partes, neste ato, de forma inequívoca e irrevogável, a sua concordância, bem como o reconhecimento da validade e do aceite ao presente documento, para todos os fins.

14.8. As Partes concordam que o presente Contrato constitui título executivo extrajudicial, estando dispensada a assinatura de 2 (duas) testemunhas, para os todos os efeitos legais, na forma do artigo 784, III, §4º, do Código de Processo Civil Brasileiro e, como tal, pode ser objeto de execução específica, em especial quanto às obrigações de fazer ou não fazer.

15. FORO

15.1. As Partes elegem como foro competente para dirimir qualquer conflito decorrente do presente contrato, o foro do endereço do imóvel, de acordo

com a previsão legal contida no artigo 58, inciso II, da Lei nº 8.245/1911, em conformidade com o artigo 63, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2024.

ALINE DA SILVA FERREIRA

DIANA AGUILAR DO NASCIMENTO

FIRMEZA TOKEN LTDA. (ME)

TESTEMUNHAS